

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE FORMACIÓN A MEDIDA

Sistema Asíncrono de Transferencia de Conocimiento AfricanTech

En Las Palmas de Gran Canaria, a 09 de junio de 2026.

REUNIDOS

De una parte, **INSTITUTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO, S.L.**, con CIF **B88713227**, domicilio social en C/ Isaac Albeniz 36, representada en este acto por D./Dña. Jose Luis Artiles Mendoza, con DNI/NIE 49859171R, en calidad de Administrador único, en adelante, **LA PRESTADORA** o **LA EMPRESA PRESTADORA**.

Y de otra parte, **Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas**, con CIF **G-35035534**, domicilio social en León y Castillo, 89-4º, 35004 – Las Palmas de Gran Canaria, representada en este acto por D. Juan Carlos Betancor García, con DNI/NIE 43245043Y, en calidad de Secretario General, en adelante, **FEMEPA** o **LA ENTIDAD**.

LA PRESTADORA y **FEMEPA** podrán denominarse conjuntamente como las **Partes** e individualmente como la **Parte**.

Ambas Partes, reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en los términos del presente contrato,

EXPONEN

I. Que **INSTITUTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO, S.L.** desarrolla, configura e implanta soluciones tecnológicas orientadas a la creación, gestión y despliegue de formación asíncrona, incluyendo plataformas de formación a medida, funcionalidades de generación y estructuración de contenidos formativos apoyadas en inteligencia artificial, acompañamiento experto y metodologías de innovación educativa.

II. Que **FEMEPA** participa en el proyecto **AfricanTech**, iniciativa que requiere articular un sistema formativo asíncrono, escalable, trazable y sostenible, capaz de facilitar la

43245043Y JUAN CARLOS BETANCOR (R: G35035534)

edc0e0e519083c36fd2350fa3e9e663ac0a5f8e4938acc0b19cd63abed11a801

10/06/2026 12:06



transferencia de conocimiento experto hacia los destinatarios del proyecto durante su periodo de ejecución.

III. Que el proyecto **AfricanTech** contempla la participación de diversas entidades, cada una con autonomía operativa y necesidades formativas propias, pero dentro de un ecosistema común de transferencia de conocimiento, en el que resulta conveniente disponer de una infraestructura compartida, coherente y alineada con los objetivos generales del proyecto.

IV. Que **LA PRESTADORA** ha presentado una propuesta de prestación de servicios para el despliegue del denominado **Sistema Asíncrono de Transferencia de Conocimiento AfricanTech**, que incluye el acceso a una plataforma tecnológica de formación a medida, el uso de un motor de generación y estructuración de contenido formativo, la activación de licencias, el onboarding de expertos creadores, el acompañamiento experto, así como determinadas adaptaciones funcionales y visuales vinculadas al proyecto.

V. Que **FEMEPA** está interesada en contratar los servicios de **LA PRESTADORA** para su participación en dicho sistema, en los términos previstos en el presente contrato.

VI. Que las Partes dejan constancia de que el presente contrato regula exclusivamente la relación contractual entre **LA PRESTADORA** y **FEMEPA**, sin perjuicio de que determinados elementos técnicos, metodológicos u operativos del servicio se articulen dentro de una infraestructura común compartida con el resto de entidades participantes en el proyecto AfricanTech.

VII. Que las Partes desean formalizar la contratación de los servicios descritos mediante el presente **Contrato de Prestación de Servicios**, que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

1. Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones conforme a los cuales **LA PRESTADORA** prestará a **FEMEPA** los servicios de implantación, acceso, acompañamiento y soporte asociados al **Sistema Asíncrono de Transferencia de Conocimiento AfricanTech**.

Dicho sistema comprende, en los términos y con los límites establecidos en el presente contrato:

1. El acceso a una plataforma tecnológica de formación a medida como infraestructura para el desarrollo de acciones formativas asíncronas.
2. El uso de un motor de generación y estructuración de contenidos formativos.
3. La activación y gestión de las licencias de estudiante, experto creador y administrador previstas para el proyecto.
4. El onboarding inicial y los onboardings sucesivos de expertos creadores vinculados a **FEMEPA**.

43245043Y JUAN CARLOS BETANCOR (R: G35035534)

edc0e0519083c36f4d2350fa3e0663ac0a5f8e4938acc0b19cd63abed11a801

10/06/2026 12:06



5. El acompañamiento mensual del equipo experto de Content Managers de **LA PRESTADORA**.
6. La configuración inicial y setup de la entidad dentro del ecosistema AfricanTech.
7. La customización visual de la plataforma conforme a la identidad institucional del proyecto AfricanTech y sus entidades participantes.
8. La adaptación progresiva de la plataforma a entorno mobile/responsive, en los términos previstos en este contrato.
9. El mantenimiento del servicio durante el periodo de vigencia pactado.
10. Cualesquiera otros servicios expresamente incluidos en el presente contrato.

El presente contrato no tiene por objeto la cesión de la titularidad de la plataforma tecnológica, ni de su código fuente, arquitectura tecnológica, metodología, motor de generación de contenidos, know-how, modelos internos, herramientas, plantillas técnicas o sistemas de explotación, que seguirán siendo en todo momento titularidad de **LA PRESTADORA** o de sus legítimos titulares.

2. Marco del proyecto AfricanTech y destinatario de los servicios

Los servicios objeto del presente contrato se prestarán a **FEMEPA** en el marco de su participación en el proyecto AfricanTech.

A efectos del presente contrato, **FEMEPA** será la única contraparte contractual directa de **LA PRESTADORA**, sin perjuicio de que el sistema contratado forme parte de una infraestructura común de proyecto en la que también podrán participar otras entidades vinculadas a AfricanTech.

Las Partes reconocen expresamente que el modelo de servicio se basa en una combinación de:

1. Una infraestructura tecnológica común para el ecosistema AfricanTech.
2. Espacios de gestión y administración diferenciados por entidad participante.
3. Licencias y perfiles de usuario asignados conforme a las condiciones previstas en este contrato.
4. Un entorno formativo que puede permitir el acceso del alumnado a distintas acciones formativas habilitadas dentro del ecosistema AfricanTech.
5. Servicios de acompañamiento y soporte vinculados a la actividad formativa de cada entidad.

La contratación por parte de **FEMEPA** no implica, por sí sola, la contratación de la totalidad del sistema por cuenta de las demás entidades participantes, ni genera obligaciones para **LA PRESTADORA** frente a terceros no firmantes de este contrato, salvo que dichas obligaciones se formalicen expresamente mediante contrato independiente.

3. Alcance general de los servicios incluidos

43245043Y JUAN CARLOS BETANCOR (R: G35035534)

edc0e0519083c36fd2350fa3e0683ac0a5f8e4938acc0b19cd63abeed11a801

10/06/2026 12:06



LA PRESTADORA prestará a **FEMEPa** los servicios incluidos en el presente contrato con arreglo al alcance descrito en esta cláusula.

3.1. Acceso a la plataforma tecnológica de formación

LA PRESTADORA pondrá a disposición de **FEMEPa** acceso a una plataforma tecnológica de formación a medida, configurada para el despliegue de acciones formativas asíncronas en el marco del proyecto AfricanTech.

La plataforma permitirá, entre otras funcionalidades disponibles según el estado de evolución del producto:

1. Acceso de estudiantes a contenidos formativos.
2. Gestión de usuarios vinculados a **FEMEPa**.
3. Acceso de expertos creadores a herramientas de generación y estructuración de contenidos.
4. Seguimiento básico de la actividad formativa.
5. Organización de formaciones dentro del entorno AfricanTech.
6. Administración de perfiles conforme a los permisos asignados.

La disponibilidad concreta de funcionalidades podrá evolucionar durante la vigencia del contrato como consecuencia del mantenimiento, mejora, actualización o evolución técnica de la plataforma.

3.2. Motor de generación de contenido formativo

El servicio incluye el acceso de los expertos creadores autorizados a un motor de generación y estructuración de contenido formativo, destinado a facilitar la transformación del conocimiento experto de **FEMEPa** en acciones formativas asíncronas.

Dicho motor tiene como finalidad apoyar, acelerar y estructurar el proceso de creación de contenidos, sin sustituir la responsabilidad de **FEMEPa** y de sus expertos en la validación técnica, académica, jurídica, sectorial o material de los contenidos resultantes.

3.3. Configuración inicial y setup

LA PRESTADORA realizará una configuración inicial del entorno de **FEMEPa** dentro del sistema AfricanTech.

La configuración inicial podrá incluir, según proceda:

1. Creación o activación del espacio correspondiente a **FEMEPa**.
2. Alta inicial de usuarios administradores y expertos creadores.
3. Configuración básica de roles y permisos.
4. Preparación del entorno para el onboarding inicial.
5. Adaptación visual inicial conforme a los materiales disponibles.
6. Coordinación de la puesta en marcha operativa.

43245043Y JUAN CARLOS BETANCOR (R: G35035534)

edc0e0519083c36fd2350fa3e9e663acc0a5f8e4938acc0b19cd63abed11a801

10/06/2026 12:06



La configuración inicial dependerá de que **FEMEPA** entregue a **LA PRESTADORA**, en tiempo y forma, la información, logos, materiales, datos de usuarios y elementos necesarios para la activación del servicio.

3.4. Onboarding de expertos creadores

El servicio incluye un onboarding inicial dirigido a los expertos creadores vinculados a **FEMEPA**, con el objetivo de facilitar el uso de la plataforma, el motor de generación de contenido y la metodología de transformación de conocimiento experto en formación asíncrona.

Asimismo, durante la vigencia del contrato, **LA PRESTADORA** podrá realizar onboardings sucesivos para nuevos expertos creadores que se incorporen al proyecto por parte de **FEMEPA**, dentro de una lógica razonable de uso y crecimiento del proyecto.

Las Partes acuerdan expresamente que los onboardings sucesivos incluidos en esta cláusula no consumirán la bolsa mensual de acompañamiento prevista en la cláusula 6, salvo que las Partes acuerden expresamente lo contrario para sesiones de naturaleza distinta al onboarding estándar.

3.5. Acompañamiento experto de Content Managers

LA PRESTADORA prestará un servicio mensual de acompañamiento experto a través de su equipo de Content Managers, en los términos descritos en la cláusula 6 del presente contrato.

Este acompañamiento estará orientado a apoyar a **FEMEPA** y a sus expertos creadores en la creación, estructuración, revisión y mejora de acciones formativas, así como en el uso aplicado de la plataforma y del motor de generación de contenidos.

3.6. Adaptaciones incluidas en el marco del partnership AfricanTech

En el marco del compromiso de colaboración a largo plazo vinculado al proyecto AfricanTech, **LA PRESTADORA** asumirá, sin coste adicional para **FEMEPA**, determinadas adaptaciones del sistema previstas en este contrato, en particular:

1. La adaptación progresiva de la plataforma a entorno mobile/responsive.
2. La customización visual de la plataforma conforme a la identidad del proyecto AfricanTech y sus entidades participantes.

Estas adaptaciones se consideran incluidas dentro del precio pactado como parte del enfoque de partnership asociado al proyecto y no constituyen, salvo pacto expreso en contrario, un encargo abierto de desarrollo a medida ilimitado.

4. Licencias incluidas y régimen de usuarios

Las Partes acuerdan que el servicio incluye el régimen de licencias descrito en la presente cláusula.



4.1. Licencias de estudiante

El sistema AfricanTech incluirá una bolsa agregada de cincuenta (50) licencias de estudiante para el conjunto del consorcio AfricanTech.

Dicha bolsa tendrá carácter compartido entre las entidades participantes en el proyecto y no se entenderá multiplicada individualmente por cada entidad contratante.

Las licencias de estudiante estarán destinadas a los participantes finales de las acciones formativas habilitadas dentro del ecosistema AfricanTech.

4.2. Licencias de experto creador por entidad

FEMEPA dispondrá de dos (2) licencias fijas y continuadas de experto creador durante la vigencia del contrato.

Estas licencias estarán destinadas a perfiles de **FEMEPA**, o vinculados a ella, encargados de transformar conocimiento experto en contenidos formativos mediante el uso de la plataforma y del motor de generación de contenido formativo.

4.3. Ampliación flexible de licencias de experto creador

Adicionalmente, en caso de picos de actividad, necesidades puntuales de producción formativa o incorporación temporal de nuevos expertos, **LA PRESTADORA** podrá habilitar, sin coste adicional para **FEMEPA**, hasta tres (3) licencias adicionales de experto creador.

Dicha ampliación tendrá carácter flexible, temporal y consensuado entre las Partes, y estará sujeta a:

1. La existencia de una necesidad razonable vinculada a la ejecución del proyecto.
2. La solicitud o comunicación previa por parte de **FEMEPA**.
3. La validación operativa por parte de **LA PRESTADORA**.
4. El uso correcto de las licencias conforme a las condiciones de la plataforma.

La ampliación flexible prevista en esta cláusula no supondrá una modificación del precio del contrato ni la consolidación automática de dichas licencias adicionales como licencias fijas permanentes, salvo acuerdo expreso por escrito entre las Partes.

4.4. Licencia de administrador por entidad

FEMEPA dispondrá de una (1) licencia de administrador asociada a su espacio de gestión dentro del ecosistema AfricanTech.

La licencia de administrador permitirá realizar aquellas funciones de gestión, seguimiento o administración habilitadas por la plataforma conforme al rol asignado.

4.5. Uso correcto de las licencias



Las licencias son personales o asignadas a perfiles autorizados y no podrán ser compartidas, revendidas, cedidas, sublicenciadas ni utilizadas por personas no autorizadas.

FEMEPA será responsable de asegurar que sus usuarios hacen un uso adecuado de las credenciales, perfiles y permisos asignados.

LA PRESTADORA podrá suspender o revocar accesos individuales en caso de uso indebido, riesgo de seguridad, vulneración de derechos de terceros, incumplimiento de las condiciones de uso o utilización de la plataforma para fines ajenos al objeto del presente contrato.

5. Onboarding inicial y onboardings sucesivos

LA PRESTADORA organizará un onboarding inicial para los expertos creadores y perfiles clave designados por **FEMEPA**.

El onboarding tendrá como finalidad:

1. Presentar el funcionamiento general de la plataforma.
2. Explicar los roles de estudiante, experto creador y administrador.
3. Introducir el uso del motor de generación de contenidos.
4. Explicar la metodología básica de transformación de conocimiento experto en formación asincrónica.
5. Alinear criterios iniciales de trabajo para la creación y despliegue de acciones formativas.
6. Resolver dudas operativas iniciales.

LA PRESTADORA podrá realizar onboardings sucesivos para nuevos expertos o perfiles que **FEMEPA** incorpore durante la vigencia del contrato.

Los onboardings sucesivos tendrán un alcance razonable y estarán vinculados a la finalidad de facilitar la adopción y uso del sistema por los nuevos perfiles incorporados.

Salvo acuerdo expreso en contrario, los onboardings se realizarán en modalidad online. Cualquier sesión presencial, desplazamiento, evento institucional o actividad extraordinaria no expresamente incluida podrá requerir presupuesto adicional o acuerdo específico entre las Partes.

6. Servicio mensual de acompañamiento experto

LA PRESTADORA pondrá a disposición de **FEMEPA** una bolsa mensual de ocho (8) horas de acompañamiento experto por parte de su equipo de Content Managers.

Dicha bolsa será propia de **FEMEPA** y no tendrá carácter compartido con otras entidades, sin perjuicio de que puedan organizarse sesiones conjuntas cuando resulte conveniente para la coordinación general del proyecto AfricanTech.

El acompañamiento podrá destinarse, entre otras cuestiones, a:



1. Apoyo en la estructuración de acciones formativas.
2. Revisión metodológica de contenidos generados.
3. Orientación sobre el uso del motor de generación de contenido.
4. Acompañamiento a expertos creadores en la mejora de sus formaciones.
5. Recomendaciones sobre secuenciación, objetivos de aprendizaje, evaluación o formato.
6. Apoyo operativo en la puesta en marcha de acciones formativas.
7. Resolución de dudas vinculadas a la creación y mejora de contenidos.

La bolsa mensual de acompañamiento tendrá las siguientes condiciones:

1. Las horas no utilizadas dentro de un mes natural no serán acumulables a meses posteriores, salvo acuerdo expreso por escrito entre las Partes.
2. Las horas deberán solicitarse y coordinarse con una antelación razonable.
3. El uso de la bolsa estará condicionado a la disponibilidad operativa del equipo de **LA PRESTADORA** y a la planificación coordinada con **FEMEPA**.
4. Las sesiones podrán ser individuales o grupales, según la naturaleza de la necesidad.
5. El acompañamiento no incluye, salvo pacto expreso, la creación integral llave en mano de formaciones completas por parte de **LA PRESTADORA**.
6. Cualquier necesidad de acompañamiento superior a la bolsa mensual incluida podrá presupuestarse de forma adicional.

Las Partes reconocen que el acompañamiento experto constituye una obligación de medios y no de resultado, por lo que **LA PRESTADORA** se compromete a prestar el servicio con diligencia profesional, pero no garantiza resultados formativos, comerciales, institucionales o de impacto que dependan del uso, validación, participación o decisiones de **FEMEPA**, sus expertos, alumnos o terceros.

7. Adaptaciones incluidas: mobile y customización visual

7.1. Adaptación a entorno mobile/responsive

LA PRESTADORA incluirá, sin coste adicional para **FEMEPA**, la adaptación progresiva de la plataforma a entorno mobile/responsive, con el objetivo de facilitar una experiencia de uso adecuada desde smartphones y tablets.

Esta adaptación se orientará especialmente a mejorar el acceso a los contenidos y funcionalidades principales desde dispositivos móviles, teniendo en cuenta contextos de uso diversos y posibles limitaciones de conectividad.

Salvo pacto expreso en contrario, la adaptación mobile/responsive no implica:

1. El desarrollo de una aplicación móvil nativa independiente para iOS o Android.
2. La garantía de funcionamiento completo sin conexión a internet.
3. La compatibilidad ilimitada con cualquier dispositivo, navegador, sistema operativo o configuración técnica.



4. El desarrollo de funcionalidades no previstas en el roadmap o alcance acordado.
5. La prestación de servicios técnicos sobre dispositivos, redes o conectividad de los usuarios finales.

7.2. Customización visual del entorno AfricanTech

LA PRESTADORA incluirá, sin coste adicional para **FEMEPa**, la customización visual del entorno formativo conforme a la identidad institucional del proyecto AfricanTech y sus entidades participantes.

La customización podrá incluir, según disponibilidad de materiales y viabilidad técnica:

1. Incorporación de logotipos.
2. Adaptación básica de elementos visuales.
3. Identificación del entorno como parte del ecosistema AfricanTech.
4. Reconocimiento institucional de las entidades participantes.

FEMEPa deberá facilitar a **LA PRESTADORA** los materiales gráficos, manuales de marca, logotipos, archivos editables y directrices visuales que resulten necesarios para implementar dicha customización.

Salvo pacto expreso en contrario, la customización visual incluida no comprende:

1. Un rediseño integral de la plataforma.
2. Desarrollo frontend a medida fuera del alcance estándar de la plataforma.
3. Creación de identidad gráfica desde cero.
4. Diseño de materiales promocionales, campañas, landing pages externas o piezas de comunicación.
5. Rondas ilimitadas de revisión.

7.3. Valor de las adaptaciones asumido por LA PRESTADORA

Las Partes reconocen que las adaptaciones descritas en esta cláusula forman parte del enfoque de partnership a largo plazo planteado para el proyecto AfricanTech y que **LA PRESTADORA** las incorpora sin coste adicional para **FEMEPa** dentro del precio pactado.

A efectos meramente informativos y de puesta en valor del servicio, dichas adaptaciones han sido valoradas internamente por **LA PRESTADORA** en los siguientes importes:

1. Adaptación a entorno mobile/responsive: ocho mil quinientos euros (8.500 €).
2. Customización visual de la plataforma: cuatro mil euros (4.000 €).
3. Valor total de adaptaciones asumidas por **LA PRESTADORA**: doce mil quinientos euros (12.500 €).

Dichos importes no serán facturados adicionalmente a **FEMEPa**, siempre que se mantenga el marco de colaboración y permanencia previsto en el presente contrato.

8. Obligaciones de LA PRESTADORA

43245043Y JUAN CARLOS BETANCOR (R: G35035534)

edc0e0519083c36f4d2350f3ae0663ac0a5f8e4938acc0b19cd63abed11a801

10/06/2020 12:06



LA PRESTADORA se obliga a:

1. Poner a disposición de **FEMEPA** el acceso a la plataforma en los términos previstos en el presente contrato.
2. Activar las licencias incluidas conforme al régimen descrito en la cláusula 4.
3. Realizar la configuración inicial y setup del entorno de **FEMEPA** dentro del ecosistema AfricanTech.
4. Prestar el onboarding inicial y los onboardings sucesivos incluidos.
5. Prestar el acompañamiento mensual de Content Managers en los términos pactados.
6. Implementar las adaptaciones incluidas conforme a la cláusula 7, dentro de un marco razonable de planificación técnica y operativa.
7. Mantener el servicio durante la vigencia del contrato, salvo supuestos de suspensión, mantenimiento, fuerza mayor, incumplimiento de **FEMEPA** o causas no imputables a **LA PRESTADORA**.
8. Informar a **FEMEPA** de cambios relevantes que puedan afectar sustancialmente a la prestación del servicio.
9. Tratar los datos personales a los que tenga acceso conforme a la normativa aplicable en materia de protección de datos.
10. Actuar con diligencia profesional en la prestación de los servicios objeto del contrato.

LA PRESTADORA no estará obligada a prestar servicios no incluidos expresamente en el presente contrato, salvo que las Partes los acuerden por escrito y, en su caso, se apruebe el presupuesto correspondiente.

9. Obligaciones de FEMEPA

FEMEPA se obliga a:

1. Designar un coordinador o interlocutor principal para la ejecución del contrato.
2. Facilitar a **LA PRESTADORA**, en tiempo y forma, la información, documentación, logos, materiales, datos de usuarios y elementos necesarios para la correcta prestación del servicio.
3. Identificar a los expertos creadores, administradores y demás perfiles que deban acceder a la plataforma.
4. Garantizar que las personas usuarias vinculadas a **FEMEPA** hacen un uso correcto de la plataforma y de sus credenciales.
5. Validar técnica, académica, sectorial y materialmente los contenidos generados o utilizados en las formaciones vinculadas a **FEMEPA**.
6. Garantizar que dispone de derechos suficientes sobre los contenidos, materiales, datos, imágenes, marcas, logos, documentos o información que facilite a **LA PRESTADORA** o incorpore a la plataforma.
7. No introducir ni permitir la introducción en la plataforma de contenidos ilícitos, infractores, discriminatorios, ofensivos, contrarios a derechos de terceros o ajenos al objeto del proyecto.
8. No realizar ingeniería inversa, copia, reproducción, cesión, sublicencia, explotación no autorizada o uso indebido de la plataforma.
9. Abonar los importes pactados en los plazos establecidos.

43245043Y JUAN CARLOS BETANCOR (R: G35035534)

edc0e0519083c36fd2350fa3e0663ac0a5f8e4938acc0b19cd63abed11a801
10/06/2026 12:06



10. Colaborar de forma diligente con **LA PRESTADORA** para la correcta ejecución del servicio.
11. Comunicar a **LA PRESTADORA** cualquier incidencia, uso indebido, brecha de seguridad o circunstancia que pueda afectar a la prestación del servicio.
12. Cumplir con la normativa aplicable, incluyendo la normativa de protección de datos, propiedad intelectual, derechos de imagen y cualesquiera otras que resulten de aplicación.

La falta de colaboración, retraso en la entrega de materiales, falta de validación de contenidos, inactividad de expertos, ausencia de usuarios o falta de uso efectivo de la plataforma por parte de **FEMEPA** no se considerará incumplimiento imputable a **LA PRESTADORA**.

10. Coordinadores e interlocución

Cada Parte designará un coordinador o interlocutor principal para la ejecución del presente contrato.

Por parte de **LA PRESTADORA**:

Nombre:	Raúl	Artiles
Cargo:	Director comercial	y socio
Email:	sales@reboot.academy	direccion@skilland.ai
Teléfono:	+34 639 35 12 96	

Por parte de **FEMEPA**:

Nombre:	[●]
Cargo:	[●]
Email:	[●]
Teléfono:	[●]

Las comunicaciones ordinarias de seguimiento, coordinación, solicitud de información, planificación de sesiones, incidencias o activación de usuarios se canalizarán preferentemente a través de dichos interlocutores.

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes podrán participar en espacios de coordinación conjunta del proyecto AfricanTech cuando ello resulte conveniente para el correcto funcionamiento del sistema común.

11. Duración del contrato y compromiso de continuidad

El presente contrato entrará en vigor en la fecha de su firma por ambas Partes, salvo que las Partes acuerden expresamente otra fecha de inicio.

La vigencia del contrato se extenderá hasta el **31 de octubre de 2028**, fecha prevista como referencia para la finalización del periodo de ejecución del proyecto AfricanTech, salvo que



las Partes acuerden por escrito una fecha distinta conforme a la evolución efectiva del proyecto.

LA PRESTADORA se compromete, durante la vigencia del contrato, a mantener la prestación del servicio en los términos pactados, salvo en los supuestos de suspensión, resolución, fuerza mayor, incumplimiento de **FEMEPA** o causas no imputables a **LA PRESTADORA** previstos en este contrato.

En caso de que, tras la finalización del periodo principal de ejecución, fuera necesario mantener una relación mínima de soporte, acceso, consulta o disponibilidad vinculada exclusivamente a tareas de cierre, justificación, revisión o acreditación del proyecto AfricanTech, **LA PRESTADORA** podrá prestar dicho soporte adicional sin coste adicional, siempre que:

1. Sea razonablemente necesario para el cierre o justificación del proyecto.
2. No implique nuevos desarrollos, nuevas formaciones, ampliación sustancial de usuarios o servicios adicionales no previstos.
3. Sea acordado de buena fe entre las Partes.
4. Tenga una duración y alcance proporcionados a la necesidad de justificación o cierre.

PENDIENTE DE VALIDACIÓN ENTRE LAS PARTES: confirmar si la fecha final debe quedar fijada como 31 de octubre de 2028 o como “hasta la fecha efectiva de cierre del periodo de ejecución del proyecto AfricanTech”, con referencia expresa al 31 de octubre de 2028.

12. Condiciones económicas

El precio total de los servicios objeto del presente contrato asciende a **cuatro mil euros (4.000 €)**, impuestos indirectos no incluidos.

A dicho importe se le aplicará el IGIC o impuesto indirecto que legalmente corresponda en el momento de emisión de la factura.

El precio pactado responde a las condiciones especiales del **Plan AfricanTech** y al compromiso de colaboración a largo plazo asociado al proyecto, e incluye los servicios descritos en el presente contrato dentro de los límites establecidos.

El precio indicado no incluye servicios adicionales, licencias adicionales no previstas, desarrollos a medida, creación integral de formaciones llave en mano, desplazamientos, sesiones presenciales extraordinarias, soporte ampliado, integraciones externas o cualquier otro servicio no expresamente incluido en el presente contrato.

13. Facturación y forma de pago

Las Partes reconocen que la forma de pago podrá ser objeto de ajuste o negociación antes de la firma definitiva del contrato, sin alterar necesariamente el precio total del servicio.

Salvo pacto distinto por escrito, la forma de pago será la siguiente:

43245043Y JUAN CARLOS BETANCOR (R: G35035534)

edc0e0519083c36fd2350fa3e0663ac0a5f8e4938acc0b19cd63abed11a801

10/06/2026 12:06



1. **Primer pago:** dos mil euros (2.000 €) más IGIC, a la aceptación de la propuesta y firma del presente contrato.
2. **Segundo pago:** dos mil euros (2.000 €) más IGIC, a la finalización de la configuración inicial y setup del entorno de **FEMEPA** dentro del sistema AfricanTech.

A efectos del presente contrato, se entenderá completada la configuración inicial y setup cuando **LA PRESTADORA** haya realizado sustancialmente las actuaciones de activación inicial que dependan de ella, incluyendo, según proceda:

1. Creación o activación del entorno de **FEMEPA**.
2. Configuración básica de roles y permisos.
3. Alta o habilitación inicial de usuarios proporcionados por **FEMEPA**.
4. Puesta a disposición del entorno para el inicio del onboarding o uso inicial.
5. Comunicación a **FEMEPA** de que el entorno se encuentra operativo para su activación inicial.

La obligación de abonar el segundo pago no quedará condicionada al uso efectivo posterior de la plataforma por parte de **FEMEPA**, ni a la carga de contenidos, validación de formaciones, incorporación de expertos, participación de alumnos o cualesquiera actuaciones que dependan de **FEMEPA** o de terceros.

Las facturas serán emitidas por **LA PRESTADORA** conforme a los hitos anteriores y deberán ser abonadas por **FEMEPA** en un plazo máximo de [15/30] días naturales desde la fecha de emisión de la factura, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por **LA PRESTADORA** en la factura correspondiente.

14. Impago, suspensión del servicio e intereses de demora

En caso de impago total o parcial de cualquiera de las cantidades vencidas y exigibles conforme al presente contrato, **LA PRESTADORA** podrá requerir por escrito a **FEMEPA** para que proceda a la regularización del pago pendiente.

Si transcurridos quince (15) días naturales desde dicho requerimiento **FEMEPA** no hubiera regularizado la situación, **LA PRESTADORA** podrá suspender temporalmente el acceso a la plataforma, licencias, acompañamiento, soporte y cualesquiera servicios vinculados al presente contrato hasta la completa regularización de las cantidades adeudadas.

Si el impago persistiera durante más de treinta (30) días naturales desde el requerimiento inicial, **LA PRESTADORA** podrá resolver el contrato por incumplimiento de **FEMEPA**, sin perjuicio de reclamar las cantidades vencidas, los intereses de demora y los daños y perjuicios que pudieran corresponder.

Las cantidades vencidas y no abonadas devengarán el interés de demora aplicable conforme a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, o norma que la sustituya.

43245043Y JUAN CARLOS BETANCOR (R: G35035534)

edc0e0519083c36fd2350faae663ac0a5f8e4938acc0b19cd63abed11a801
10/06/2026 12:06



La suspensión del servicio por impago no dará derecho a **FEMEPA** a devolución, compensación, ampliación gratuita del periodo de servicio o indemnización alguna.

15. Resolución anticipada

El presente contrato podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas:

1. Por mutuo acuerdo escrito entre las Partes.
2. Por incumplimiento grave de cualquiera de las Partes, siempre que dicho incumplimiento no sea subsanado en un plazo de quince (15) días naturales desde la recepción de requerimiento escrito de la Parte cumplidora.
3. Por impago en los términos previstos en la cláusula 14.
4. Por uso indebido, ilícito, fraudulento o no autorizado de la plataforma por parte de **FEMEPA**, sus usuarios o personas vinculadas.
5. Por vulneración grave de derechos de propiedad intelectual, confidencialidad, protección de datos o seguridad.
6. Por imposibilidad legal o técnica sobrevenida que haga inviable la continuidad del servicio.
7. Por fuerza mayor en los términos previstos en la cláusula 16.

La resolución del contrato no eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones devengadas con anterioridad a la fecha efectiva de resolución, incluyendo las obligaciones de pago, confidencialidad, protección de datos, propiedad intelectual y cualesquiera otras que, por su naturaleza, deban subsistir tras la terminación.

16. Fuerza mayor, interrupción del servicio y devolución proporcional

Ninguna de las Partes será responsable por el incumplimiento o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones cuando dicho incumplimiento o retraso se deba a causas de fuerza mayor, caso fortuito o circunstancias ajenas a su control razonable, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, catástrofes naturales, incendios, inundaciones, conflictos laborales, interrupciones generalizadas de redes, fallos de proveedores esenciales, ciberataques, decisiones administrativas, restricciones legales, conflictos bélicos, epidemias, pandemias o cualquier otra circunstancia imprevisible o inevitable.

En caso de interrupciones temporales del servicio derivadas de mantenimiento, actualización, incidencias técnicas, fuerza mayor o causas no imputables a **LA PRESTADORA**, esta adoptará las medidas necesarias para restablecer la prestación del servicio en un plazo objetivo de referencia de setenta y dos (72) horas desde la detección o notificación de la incidencia.

Cuando la incidencia derive de causas de fuerza mayor o de terceros ajenos al control directo de **LA PRESTADORA**, dicho plazo quedará suspendido mientras persista la causa que imposibilite objetivamente la recuperación del servicio, debiendo **LA PRESTADORA** mantener informada a **FEMEPA** sobre el estado de la incidencia y las actuaciones realizadas para su resolución.

43245043Y JUAN CARLOS BETANCOR (R: G35035534)

ed0e0e519083c36fd2350fa9e0603acc0a5f8e4938acc0b19cd63abed11a801
10/06/2026 12:06



Las interrupciones temporales del servicio, así como el eventual incumplimiento o superación del plazo de recuperación anteriormente indicado, no generarán por sí mismas derecho a devolución, reducción del precio, compensación, penalización o indemnización alguna a favor de **FEMEPA**, salvo que la interrupción derive en una imposibilidad definitiva de prestación del servicio directamente imputable a **LA PRESTADORA** en los términos previstos en la presente cláusula.

No obstante, en caso de que el servicio no pudiera completarse hasta la finalización prevista por causas directamente imputables a **LA PRESTADORA**, o por una interrupción definitiva de la prestación no prevista contractualmente y no imputable a **FEMEPA**, **LA PRESTADORA** aplicará una devolución proporcional de la parte alícuota que corresponda al periodo o parte del servicio no prestado.

A efectos de dicha devolución proporcional, las Partes acuerdan que deberán distinguirse:

1. Los importes correspondientes a trabajos de activación, configuración inicial, setup, onboarding inicial, adaptaciones ya ejecutadas, licencias ya habilitadas, acompañamientos ya prestados y demás servicios efectivamente realizados, que no tendrán carácter reembolsable una vez prestados.
2. La parte del precio razonablemente imputable a la continuidad futura del servicio no prestado, que será la base sobre la que, en su caso, se calculará la devolución proporcional.

No procederá devolución, compensación ni indemnización a favor de **FEMEPA** cuando la falta de uso, interrupción, retraso o imposibilidad de aprovechamiento del servicio se deba, total o parcialmente, a:

1. Falta de entrega de información, materiales, logos, datos de usuarios o contenidos por parte de **FEMEPA**.
2. Falta de implicación, disponibilidad o participación de expertos, administradores, alumnos o terceros vinculados a **FEMEPA**.
3. Falta de validación de contenidos, formaciones o materiales por parte de **FEMEPA**.
4. Retrasos administrativos internos de **FEMEPA**.
5. Renuncia voluntaria de **FEMEPA** al uso del servicio.
6. Cancelación, modificación o reducción del proyecto AfricanTech por causas no imputables a **LA PRESTADORA**.
7. Problemas de conectividad, dispositivos, infraestructura tecnológica o acceso a internet de usuarios finales.
8. Incumplimiento de las obligaciones de **FEMEPA**.
9. Suspensión del servicio por impago o uso indebido.
10. Cualquier otra causa no imputable directamente a **LA PRESTADORA**.

17. Propiedad intelectual e industrial

17.1. Titularidad de la plataforma, tecnología y desarrollos de LA PRESTADORA

43245043Y JUAN CARLOS BETANCOR (R: G35035534)

edc0e0519083c36fd2350fa3e0663ac0a5f8e4938acc0b19cd63abed11a801
10/06/2026 12:06



LA PRESTADORA conservará en todo momento la titularidad o los derechos legítimos de uso sobre la plataforma tecnológica de formación, su software, código fuente, arquitectura, interfaces, diseños, metodologías, know-how, motor de generación de contenidos, sistemas, documentación técnica, procesos internos, plantillas, flujos, modelos, configuraciones, desarrollos, mejoras, actualizaciones y cualesquiera otros elementos tecnológicos o metodológicos propios.

El presente contrato no transfiere a **FEMEPA** ningún derecho de propiedad sobre la plataforma ni sobre los elementos indicados en el párrafo anterior.

FEMEPA recibe únicamente un derecho limitado, temporal, no exclusivo, no transferible y no sublicenciable de acceso y uso de la plataforma durante la vigencia del contrato, estrictamente para las finalidades previstas en el mismo.

17.2. Titularidad de contenidos y materiales de FEMEPA

Los contenidos, materiales, documentos, datos, imágenes, logos, marcas, textos, recursos, conocimientos, información sectorial o materiales aportados por **FEMEPA** o por sus expertos seguirán siendo titularidad de **FEMEPA** o de sus legítimos titulares.

FEMEPA garantiza que dispone de derechos, autorizaciones o licencias suficientes para aportar, cargar, transformar, utilizar y explotar dichos materiales dentro del sistema formativo contratado y del proyecto AfricanTech.

FEMEPA mantendrá indemne a **LA PRESTADORA** frente a cualquier reclamación de terceros derivada de la falta de derechos, autorizaciones o licencias sobre los materiales aportados por **FEMEPA** o sus usuarios.

17.3. Titularidad de las formaciones creadas

La propiedad intelectual de las formaciones, contenidos formativos y materiales generados por los expertos creadores de **FEMEPA** corresponderá a sus respectivos creadores, a **FEMEPA** o a quien legal o contractualmente corresponda según la relación existente entre dichos creadores y **FEMEPA**.

LA PRESTADORA no adquirirá por la prestación del servicio la titularidad de dichos contenidos, sin perjuicio de los derechos de uso necesarios para alojarlos, procesarlos, transformarlos, mostrarlos, gestionarlos y ponerlos a disposición dentro de la plataforma y del ecosistema AfricanTech durante la vigencia del contrato.

17.4. Uso dentro del ecosistema AfricanTech

FEMEPA autoriza a **LA PRESTADORA** a utilizar los contenidos y materiales incorporados a la plataforma en la medida necesaria para la correcta prestación del servicio, incluyendo su puesta a disposición dentro del entorno AfricanTech conforme a la configuración, permisos y finalidades acordadas.

Las formaciones creadas por una entidad podrán ser accesibles por estudiantes vinculados a otras entidades del consorcio AfricanTech, siempre que dicho acceso se articule mediante



la coordinación del proyecto AfricanTech y mediante la matriculación expresa de los usuarios estudiantes en cada uno de los cursos correspondientes. El acceso a dichas formaciones deberá realizarse conforme a la configuración, permisos, criterios de coordinación y finalidades formativas acordadas dentro del ecosistema AfricanTech.

17.5. Reutilización de metodología y know-how

LA PRESTADORA podrá reutilizar libremente su metodología, aprendizajes técnicos, plantillas genéricas, know-how, estructuras pedagógicas, procesos, mejoras funcionales y desarrollos generales derivados de su actividad profesional, siempre que ello no suponga la divulgación no autorizada de información confidencial, contenidos específicos o materiales protegidos de **FEMEPA**.

18. Validación de contenidos y responsabilidad formativa

FEMEPA será responsable de validar la exactitud, idoneidad, legalidad, calidad técnica, adecuación sectorial y actualización de los contenidos formativos generados, aportados o publicados por sus expertos creadores o perfiles autorizados.

LA PRESTADORA podrá prestar apoyo metodológico, tecnológico y de estructuración de contenidos, pero no asumirá responsabilidad por errores, omisiones, inexactitudes, afirmaciones técnicas, criterios profesionales, recomendaciones sectoriales o contenidos especializados aportados o validados por **FEMEPA** o sus expertos.

FEMEPA será igualmente responsable de asegurar que las formaciones y contenidos publicados respetan derechos de propiedad intelectual, derechos de imagen, protección de datos, normativa sectorial y cualesquiera otras obligaciones aplicables.

19. Protección de datos

Las Partes se comprometen a cumplir en todo momento con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, en particular el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y cualquier otra normativa aplicable.

19.1. Datos de representantes y personas de contacto

Los datos personales de representantes legales, firmantes, coordinadores y personas de contacto de cada Parte serán tratados por la otra Parte con la finalidad de gestionar la relación contractual, administrativa, contable, fiscal y operativa derivada del presente contrato.

La base jurídica del tratamiento será la ejecución del contrato, el interés legítimo de las Partes en mantener la relación profesional y, en su caso, el cumplimiento de obligaciones legales.

43245043Y JUAN CARLOS BETANCOR (R: G35035534)

edc0e0519083c36f4d2350f3a9e663ac0a5f8e4938acc0b19cd63abed11a801
10/06/2026 12:06



Los datos se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y, una vez finalizada, durante los plazos legales necesarios para atender responsabilidades administrativas, fiscales, mercantiles, civiles o de cualquier otra naturaleza.

Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad ante la Parte que actúe como responsable del tratamiento, mediante comunicación escrita a las direcciones indicadas en el presente contrato.

19.2. Tratamiento de datos de usuarios de la plataforma

En la medida en que **LA PRESTADORA** trate datos personales de estudiantes, expertos creadores, administradores u otros usuarios vinculados a **FEMEPA** para la prestación del servicio, las Partes determinarán el régimen jurídico aplicable al tratamiento, incluyendo, en su caso, la formalización de un acuerdo de encargo de tratamiento conforme al artículo 28 del RGPD.

PENDIENTE DE VALIDACIÓN ENTRE LAS PARTES: incorporar, si procede, anexo específico de encargado de tratamiento que detalle objeto, duración, naturaleza, finalidad, categorías de interesados, tipos de datos, medidas de seguridad, subencargados, transferencias internacionales y régimen de conservación/supresión de datos. Dicho anexo podrá elaborarse y validarse en colaboración con las personas responsables de protección de datos de las Partes o, en su caso, con el proveedor o asesor externo que preste a cualquiera de ellas el servicio correspondiente en materia de RGPD/protección de datos.

Hasta que dicho anexo sea formalizado, **LA PRESTADORA** se compromete a tratar los datos personales a los que acceda únicamente para la prestación del servicio, conforme a las instrucciones documentadas de **FEMEPA** cuando actúe como encargado, y aplicando medidas técnicas y organizativas razonables para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

FEMEPA será responsable de informar a los usuarios finales y obtener, cuando sea necesario, las bases jurídicas, autorizaciones o consentimientos que correspondan para el tratamiento de sus datos en el marco del proyecto y de la plataforma.

20. Confidencialidad

Las Partes se obligan a mantener la más estricta confidencialidad respecto de toda información técnica, económica, comercial, estratégica, operativa, financiera, institucional, jurídica, tecnológica, formativa o de cualquier otra naturaleza que reciban de la otra Parte o a la que tengan acceso con ocasión del presente contrato, siempre que dicha información no sea pública o sea razonablemente identificable como confidencial.

La obligación de confidencialidad se extenderá durante la vigencia del contrato y continuará vigente tras su terminación durante un plazo de cinco (5) años, salvo que la información tenga la consideración de secreto empresarial o deba permanecer confidencial durante un plazo superior conforme a la ley o a su propia naturaleza.

No tendrá la consideración de información confidencial aquella que:

43245043Y JUAN CARLOS BETANCOR (R: G35035534)

edc0e0519083c36fd2350fa3e9663ac0a5f8e4938acc0b19cd63abed11a801
10/06/2026 12:06



1. Sea de dominio público sin incumplimiento de la Parte receptora.
2. Ya fuera conocida legítimamente por la Parte receptora antes de recibirla.
3. Sea recibida de un tercero sin obligación de confidencialidad.
4. Deba ser revelada por obligación legal, administrativa o judicial.
5. Sea autorizada expresamente para su divulgación por la Parte titular.

La Parte receptora solo podrá utilizar la información confidencial para la finalidad de ejecutar el presente contrato y deberá adoptar medidas razonables para evitar su divulgación no autorizada.

21. Limitación de responsabilidad

LA PRESTADORA prestará los servicios objeto del presente contrato con diligencia profesional y conforme a los medios técnicos, humanos y organizativos disponibles.

No obstante, las Partes reconocen que la plataforma, el acompañamiento y el motor de generación de contenidos son medios de apoyo a la creación y ejecución formativa, por lo que **LA PRESTADORA** no garantiza:

1. Resultados formativos concretos.
2. Número mínimo de alumnos participantes.
3. Finalización efectiva de cursos por parte de estudiantes.
4. Impacto institucional, económico o social determinado.
5. Cumplimiento de indicadores del proyecto que dependan de **FEMEPa**, de terceros o de factores externos.
6. Aprobación, validación o reconocimiento externo de las formaciones por terceros, salvo pacto expreso.
7. Ausencia absoluta de errores, interrupciones, incidencias o incompatibilidades técnicas.

LA PRESTADORA no será responsable por daños indirectos, lucro cesante, pérdida de oportunidad, pérdida de negocio, pérdida de datos imputable a terceros, interrupciones de conectividad, fallos de proveedores externos, uso indebido de la plataforma, contenidos aportados por **FEMEPa** o decisiones adoptadas por terceros.

Nada de lo dispuesto en esta cláusula limitará la responsabilidad que no pueda ser excluida o limitada conforme a la legislación aplicable, ni la responsabilidad derivada de dolo o negligencia grave debidamente acreditada.

22. Servicios adicionales y cambios de alcance

Cualquier servicio no incluido expresamente en el presente contrato tendrá la consideración de servicio adicional y requerirá acuerdo previo entre las Partes.

Tendrán, entre otros, la consideración de servicios adicionales:

1. Licencias adicionales no previstas en la cláusula 4.
2. Horas de acompañamiento superiores a la bolsa mensual incluida.



3. Creación integral llave en mano de acciones formativas por parte de **LA PRESTADORA**.
4. Desarrollos tecnológicos a medida.
5. Integraciones con plataformas, CRMs, LMS, ERPs, sistemas de terceros o herramientas externas.
6. Desarrollo de aplicación móvil nativa.
7. Soporte presencial, desplazamientos, eventos o sesiones extraordinarias.
8. Diseño gráfico, comunicación, marketing, landing pages o materiales promocionales.
9. Servicios de certificación, acreditación externa o reconocimiento académico no previstos.
10. Consultoría estratégica, jurídica, administrativa o de justificación no expresamente incluida.

Los servicios adicionales deberán ser presupuestados y aceptados por escrito antes de su ejecución.

23. Comunicaciones y notificaciones

A efectos de comunicaciones formales relacionadas con el presente contrato, las Partes designan las siguientes direcciones:

LA PRESTADORA

Email de notificaciones: sales@reboot.academy direccion@skilland.ai

Dirección postal: C/ Isaac Albeniz, portal 7, número 36

FEMEPA

Email de notificaciones:

- irina.leon@femepa.es
- Patricia.solinis@femepa.es
- Raul.batista@femepa.es

Dirección: C/ Leon y Castillo, 89, 35004, Las Palmas de Gran Canaria

Las comunicaciones ordinarias podrán realizarse por correo electrónico a los interlocutores designados en la cláusula 10.

Las comunicaciones relativas a incumplimientos, resolución, reclamaciones, modificaciones contractuales o cualquier otra cuestión relevante deberán realizarse por escrito a las direcciones indicadas en esta cláusula o a aquellas otras que las Partes comuniquen fehacientemente con posterioridad.

24. No captación

Durante la vigencia del presente contrato y durante los doce (12) meses siguientes a su terminación, **FEMEPA** se compromete a no contratar, captar, solicitar, inducir o incorporar directa o indirectamente a personal, colaboradores, Content Managers, técnicos, expertos, proveedores estratégicos o perfiles profesionales de **LA PRESTADORA** que hayan



intervenido de forma relevante en la prestación del servicio, salvo autorización previa y por escrito de **LA PRESTADORA**.

El incumplimiento de esta cláusula podrá dar lugar a la reclamación de los daños y perjuicios efectivamente causados.

25. Cesión del contrato y subcontratación

FEMEPA no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, ni los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin autorización previa y por escrito de **LA PRESTADORA**.

LA PRESTADORA podrá apoyarse en proveedores, colaboradores, herramientas tecnológicas, servicios cloud, servicios de inteligencia artificial, sistemas de comunicación, hosting, soporte o subcontratistas necesarios para la correcta prestación del servicio, manteniendo en todo caso la plena responsabilidad frente a **FEMEPA** respecto de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

LA PRESTADORA informará previamente a **FEMEPA** de la incorporación o sustitución de aquellos subcontratistas o proveedores que participen de forma relevante en la prestación de los servicios objeto del contrato o que puedan tener acceso a información, datos, sistemas o infraestructuras relacionados con el mismo. Dicha comunicación incluirá, al menos, la identificación del proveedor o subcontratista y la naturaleza de los servicios que prestará.

Asimismo, **LA PRESTADORA** garantizará que los proveedores y subcontratistas que intervengan en la ejecución del contrato estén sujetos a obligaciones de confidencialidad, seguridad de la información y protección de datos equivalentes a las asumidas por **LA PRESTADORA** frente a **FEMEPA**.

Cuando dicha subcontratación implique tratamiento de datos personales, se estará a lo previsto en la normativa aplicable en materia de protección de datos y, en su caso, en el correspondiente acuerdo de encargo de tratamiento

26. Modificaciones del contrato

Cualquier modificación del presente contrato deberá realizarse por escrito y ser aceptada por ambas Partes.

No se considerarán modificaciones contractuales las mejoras, actualizaciones, ajustes técnicos, evoluciones funcionales, cambios de interfaz o adaptaciones razonables de la plataforma que **LA PRESTADORA** implemente como parte de su evolución ordinaria, siempre que no alteren de forma sustancial el objeto del contrato ni priven a **FEMEPA** del acceso a los servicios esenciales contratados.

27. Nulidad parcial

43245043Y JUAN CARLOS BETANCOR (R: G35035534)

edc0e0519083c36fd2350fa3ae0683acc0a5f8e4938acc0b19cd63abed11a01

10/06/2026 12:06



Si cualquier cláusula del presente contrato fuera declarada nula, inválida, ilegal o inaplicable, total o parcialmente, dicha circunstancia no afectará a la validez del resto del contrato, que permanecerá vigente en todo aquello que no resulte afectado.

Las Partes se comprometen a sustituir la cláusula afectada por otra válida y eficaz que, en la medida de lo posible, produzca efectos económicos y jurídicos equivalentes a los inicialmente perseguidos.

28. Renuncia de derechos

La falta de ejercicio o el retraso en el ejercicio por cualquiera de las Partes de cualquier derecho, facultad o acción derivada del presente contrato no constituirá renuncia al mismo, salvo que dicha renuncia se realice expresamente y por escrito.

29. Legislación aplicable y jurisdicción

El presente contrato se regirá e interpretará conforme a la legislación española.

Para la resolución de cualquier controversia derivada de la interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del presente contrato, las Partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Las Palmas de Gran Canaria, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, salvo que la normativa aplicable establezca un fuero imperativo distinto.

30. Mediación previa

Con carácter previo al ejercicio de acciones judiciales, las Partes se comprometen a intentar resolver de buena fe cualquier controversia derivada del presente contrato mediante negociación directa entre sus representantes o coordinadores.

Si la controversia no pudiera resolverse en un plazo razonable de treinta (30) días naturales desde la comunicación escrita de la discrepancia, cualquiera de las Partes podrá proponer someter la controversia a mediación ante una institución o profesional de mediación elegido de común acuerdo.

La mediación no impedirá a las Partes solicitar medidas urgentes, cautelares o de protección de derechos cuando resulte necesario.

31. Anexos y documentación complementaria

Forman parte integrante del presente contrato, a todos los efectos legales, los anexos que se incorporen al mismo debidamente identificados y firmados por las Partes, así como cualquier condición particular, documentación técnica, especificación funcional, acuerdo de nivel de servicio, anexo de protección de datos o documento complementario que ambas Partes acuerden expresamente incorporar.

43245043Y JUAN CARLOS BETANCOR (R: G35035534)

edc0e0519083c36fd2350fa3e0663ac0a5f8e4938acc0b19cd63abed11a801
10/06/2026 12:06



En particular, se incorpora como **Anexo I** el **CONTRATO DE ENCARGO DEL TRATAMIENTO (ART. 28 RGPD)**, que forma parte inseparable del presente contrato y será plenamente aplicable en todo aquello relativo al tratamiento de datos personales.

En caso de discrepancia entre el contenido del presente contrato y cualquiera de sus anexos, prevalecerá lo dispuesto en el presente contrato, salvo que el propio anexo establezca expresamente su prevalencia respecto de una materia específica.

El orden de prelación documental será el siguiente:

- a) El presente contrato.
- b) Los anexos expresamente incorporados al mismo.
- c) Las modificaciones contractuales suscritas posteriormente por ambas Partes.

Cualquier modificación o incorporación de nuevos anexos deberá realizarse por escrito y contar con la aceptación expresa de ambas Partes.

32. Aceptación y firma

Y en prueba de conformidad, las Partes firman el presente contrato, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por LA PRESTADORA
INSTITUTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO,
S.L.

Nombre: Jose Luis Artilles Mendoza
Cargo: Administrador
DNI/NIE: 49859171R

Firma: _____

Por FEMEPA
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL METAL Y
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LAS PALMAS

43245043Y JUAN CARLOS BETANCOR (R: G35035534)

edc0e0519083c36fd2350fa3e0663ac0a5f8e4938acc0b19cd63abed11a801
10/06/2026 12:06



Nombre: Juan Carlos Betancor García
Cargo: Secretario General
DNI/NIE: 43245043Y

Firma: _____

43245043Y JUAN CARLOS BETANCOR (R: G35035534)

edc0e0519083c36fd2350fa3e9683ac0a5f8e4938acc0b19cd63abee11a801
10/06/2026 12:06

